סיום על ידי שותפות

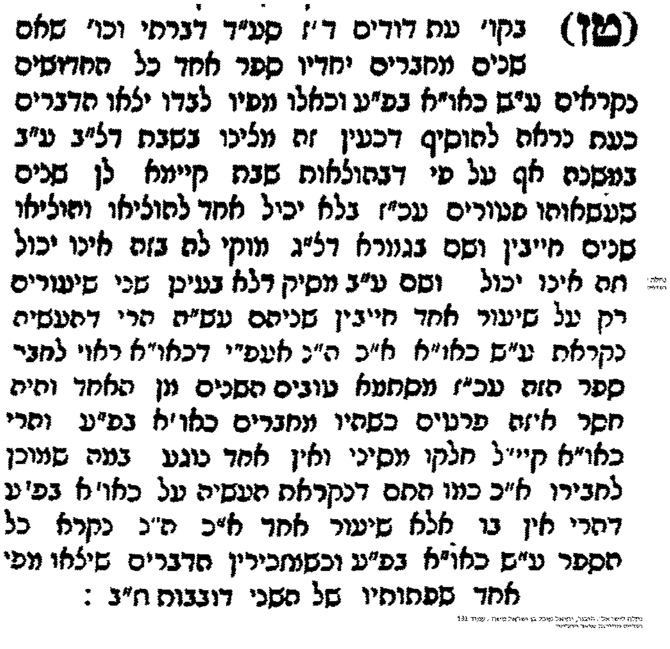
1) שו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימן שעב

ע"ד אשר נסתפק באם אחד נותן לולבו לאחר במתנה והנוטל אוחזו בידו והנותן מחזיק בו למעלה אם יצא בו המקבל. נראה דלא יצא בו מתרי טעמי אחד דביום א' בעינן קנין וכל עוד שלא נטלו לגמרי המקבל והנותן אחזו בידו עדיין לא נחשב קנין וזה תליא בדין אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו כמ"ש בחו"מ סי' קצ"ה רק אף גם אם הי' תחלה כולו בידו רק בשעת קיום המצוה אחז בו הנותן הוא או אחר נמי לא יצא והדבר פשוט ממ"ש בשבת צ"א בפלוגתא דעשאוהו שנים עיין שם ואנן קיי"ל בזה יכול וזה יכול ועשאוהו ב' פטורין וזה א"י וזה א"י עשאוהו שנים חייב כ"א חטאת וזה יכול וזה א"י היכול חייב והשני פטור דהוי מסייע ואין בו ממש א"כ ה"נ אם כ"א החזיק בענין שמידו לבדו בלתי אחיזת חברו נמי לא הי' נופל בידו אז נחשב שנים שעשאוהו ואנן בעינן ולקחתם שיהי' לקיחה לכ"א ואחד ולא בשנים יחד ואם המחזיק בו למעלה לא הי' תופסו בחזקה בענין שלולי החזקת המקבל הי' נופל מידו אז יצא בו המקבל דהוי זה יכול וזה א"י והוי מסייע ואין בו ממש ויצא בו המקבל ולא מבעיא ביום א' דלא יצא בו דבעינן לקיחה תמה רק אף גם ביום שני דל"ב לקיחה תמה מ"מ בעינן שיהי' הנוטל אחד ולא ב' גם בעינן שיהי' רובו קיים ולא חתיכת אתרוג כמ"ש האחרונים ולכך אם מחזיקין שנים לא יצא כלל

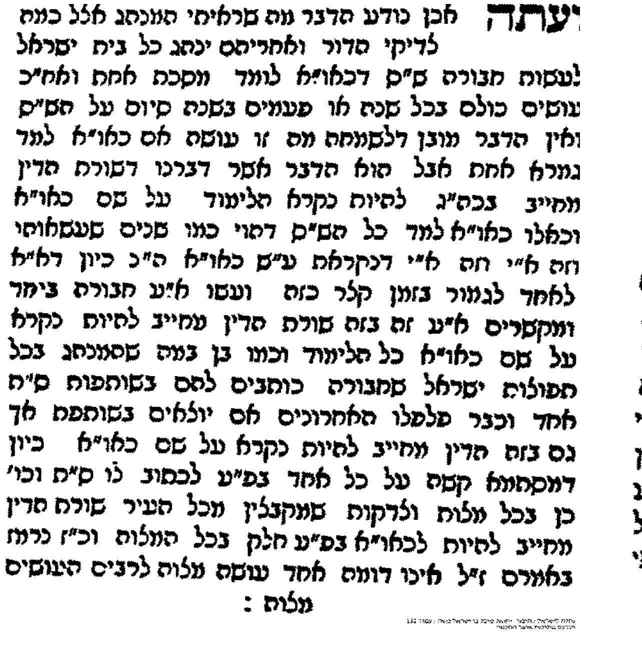
2) ספר נפש חיה מרגליות או"ח סימן תקנ"א דף נ"ז

ואפי' כשאין הוא הלומד מצטרף דאמר אביי (מסכת שבת דף קי"ט ע"א) תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנן הרי כי הו"ל יו"ט כד שלים חברי' מסכתא וזהו המקור לאשר נהגו רבים וכן שלימים להימנות לחבורת ש"ס ועושים סעודה לגמרה של תורה אע"פ שאין אחד הגומר דהנה אמרו בשבת דף צ"ב ע"ב זה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם חייבים הרי דנקראת הפעולה כשלימות על שם כל אחד לפי שגם חבירו אינו יכול לגמור פעולה זו בלעדו וכ"כ הרמב"ם בהל' נזקי ממון פ"י ה"ה שור של שני שותפים שהרג כל אחד מהם משלם כופר שלם שכל אחד מהם עריך כפרה גמורה א"כ כ"ש במדה טובה שנחשב לכל אחד כאלו השלים התורה ואחד המרבה במסכתות ואחד הממעיט שניהם חלק כחלק להם בסיום הש"ס כדין שותפין המבואר בחושן המשפט סי' קע"ו סעיף ה' וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה כ"א השלום שיש להם התחברות ועי"ז נחשב כאילו כל אחד גמר כל הש"ס. [סע' י' מש"כ בסיום הש"ס של הרבה משתתפים כל אחד מסכת חלק כחלק יאכלו - ולא עוד אלא כשהיו יכולים לגמור בלעדך אעפ"כ נטפל לעושי מצוה כעושי מצוה וראי' לכך מגמ' מכות ה' סע"ב על פי שנים עדים אך שלשה עדים יומת המת כו' א"כ ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה עאכו"כ ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה הרי שמלבד שנחשב לכל אחד מהעדים כאלו הוא עשה כל העבירה ושניהם נהרגים גם השלישי שלא היה צורך בו לקיום העדות אלא שנטפל להם נידן כמותם לנטפל לעושי מצוה שיזכה כעושי מצוה.]

3) נחלה לישראל (היבנר) שאלה י - אות ט"ז



(טז) נקו' עת דודים ד"ה שע"ד לברתי וכו' שאם שנים מחברים יחדיו ספר אחד כל החדושים נקראים ע"ש כאו"א בפ"ע וכאלו מפיו לבדו יצאו הדברים כעת נראה להוסיף דכענין זה מצינו בשבת דצ"ב ע"ב במשנה אף על פי דבהוצאות שבת קיימא לן שנים שעשאוהו פטורים עכ"ז בלא יכול אחד להוציאו והוציאו שנים חייבין ושם בגמרא דצ"ג מוקי לה בזה אינו יכול וזה אינו יכול ושם ע"ב מסיק דלא בעינן שני שיעורים רק על שיעור אחד חייבין שניהם עש"ה הרי דהמעשה נקראת ע"ש כאו"א א"כ ה"נ אעפ"י דכאו"א ראוי לחבר ספר הזה עכ"ז מסתמא עונים השנים מן האחד וזה חסר איזה פרטים כשהיו מחברים כאו"א בפ"ע והרי כאו"א קיי"ל חלקו מסייע ואין אחד נוגע במה שמוכן לחבירו א"כ כמו התם דנקראת המעשה על כאו"א בפ"ע דהרי אין בו אלא שיעור אחד א"כ ה"נ נקרא כל הספר ע"ש כאו"א בפ"ע וכשמחבירין הדברים שיצאו מפי אחד משותפיו של שני דובבות ח"ב :



ועתה אכן נודע הדבר מה שראיתי שנוהג אצל כמה צדיקי הדור ואחריהם ינהג כל בית ישראל עשות חבורה ש"ס דכאו"א לומד מסכת אחת ואח"כ עושים כולם בכל שנה או פעמים בשנה סיום על הש"ס ואין הדבר מובן לכאורה מה זו עושה אם כאו"א למד גמרא אחת אבל הוא הדבר אשר דברנו דשורת הדין מחייב בכה"ג להיות נקרא הלימוד על שם כאו"א וכאלו כאו"א למד כל הש"ס דהוי כמו שנים שעשאוהו זה א"י וזה א"י דנקראת ע"ש כאו"א ה"נ כיון דא"א לאחד לגמור בזמן קצר כזה ועשו א"ע חבורה ביחד ומקשרים א"ע זה בזה שורת הדין שמחייב להיות נקרא על שם כאו"א כל הלימוד וכמו כן במה שנוהג בכל תפוצות ישראל שחבורה כותבים להם בשותפות ס"ת אחד וכבר פלפלו האחרונים אם יוצאים בשותפת אך גם בזה הדין מחייב להיות נקרא על שם כאו"א כיון דמסתמא קמה על כל אחד בפ"ע לכתוב לו ס"ת וכו' כן בכל מצות וצדקות שמקבלין מכל העיר שורת הדין מחייב להיות לכאו"א בפ"ע חלק בכל המצוה וכ"ז נראה באמרם ז"ל אינו דומה אחד שעושה מצוה לרבים העושים מצוה :

4) שו"ת קנין תורה בהלכה ה - נ"ב

ועד"ש אם נכון לעשות סעודת סיום בבשר בט' ימים ביחד דהיינו לחלק לכתה של עשרים דף א' לכל בחור כגון במס' תענית או מכות וגומרים המס' בשעה אחת.

למש"כ הבאה"ט (תקנ"א סקל"ג) בשם א"ר דאסור לאחר ולעכב הסיום על שבוע שחל בה ט"ב א"כ כ"ש להתחיל ולסיים בו ביום אולם בדע"ת כ' בשם שו"ת ארדב"ע ממו"ק ד"ט דבחנוך בהמ"ק מותר לשייר פורתא ובתוי"ט תענית (פ"ה מ"ה) דסיום מס' שוה לחנוך ביהמ"ק וכ"כ בפח"ז עה"פ (סי' אות ד') בשם היוס"ד ראי' זאה לד' מהר"ם מינץ בש"ד יו"ד סי' רמ"ו ועו"ש (באות ג') בשם ס' הדר"ק דגם בלומד במתכוין יש להקל והרה"ק מרוזין זי"ע סמך על סיום משניות במוצאי ט"ב וא"כ בנ"ד דהוי תורה ברבים ג"כ יש להקל ועשו"ת בא"פ יו"ד סי' ס"ג דמ"ע דכתיבת ס"ת יוצאין ודאי בשותפות וכ"א כותב קצת ובפת"ש יו"ד סי' ע"ר בשם פרדס דוד דאפי' ע"י סופר וכ"א משתתף ג"כ יוצאין וכ"ש בנ"ד שכ"א לומד. ע' הערות